

א' אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ ביסוס וקרע

נתניה 542

נתניה 542

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחניסות בסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסאות עירונית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: יועץ ביסוס וקרע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרסה:
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לחווה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

היועץ"/

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין

מ"ח חוזה: CONT-5-664
בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מנהל הפרויקט והנדסת בטון :טוטו

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע

גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542

ספק: בלנק-לרר מהנדסים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
חוק התכנון והעירייה

ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

- | | |
|------|--|
| 2.5 | היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין. |
| 2.6 | היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המומין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן. |
| 2.7 | היועץ ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל. |
| 2.8 | כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין. |
| 2.9 | היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המומין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ. |
| 2.10 | היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור. |
| 2.11 | היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה. |
| 2.12 | המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש. |
| 2.13 | היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "i.v.", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת. |

3. צוות עובדים ואמצעים

- | | |
|-----|--|
| 3.1 | היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. |
| 3.2 | היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שרותי היועץ. |
| 3.3 | מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו. |
| 3.4 | מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: " המנהל הראשי "). החלפת מנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב. |

מס' חשבוני: 544-CONT
מכניקת פנציה והנדסת בטוח

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע

פרויקט: נתניה 542

פסק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המחלקה לתחזוקות עירונית בע"מ

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודה ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש

פרויקט: 542 תניה
פסק: בלנק-לר מהנדסים
גרסה: 1
מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: מנהל קרקע וחניסות בסוס

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שרותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
 - 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
 - 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
 - 6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
 - 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שרותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
 - פרויקט: נתניה 542
 - ספק: בלנק-לרר מהנדסים
 - גרסה: 1

מס' חוזה: CONT-5-664
 בלנק-לרר • בר מהנדסים בע"מ
 סטטוס: מכירת פיקוח וחניית בסוס

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
 אגף תכנון ופיקוח עירוני בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים 1.1.1. מערכת רמדרנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי

מסמכים: 51664
מסמכים: 51664
מסמכים: 51664

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע

תניה 542

גרסה: 1

ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי"ן

אפריקה ישראל מורס בע"מ

אפריקה ישראל מורס בע"מ

היועץ, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שרותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

- 8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:
- 8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.
 - 8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.
 - 8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.
 - 8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.
- 8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.
- מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתחייבה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא התבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנוכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכנון

כלוק - לרר - בר מהנדסים
מנהלת קצ' והנדסת בוסס
חתימה: טוטוס

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: 542 תניה
ספק: כלוק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
אפריקה תת' ד שות עירונת בע"מ

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסורן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מטעמו לבין המזמין או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.

- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה

מסמך זה
הוא חלק
מסמך
הכולל
את כל
הנתונים
הנדרשים
למסמך
הזה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פריקט: 542 נתניה
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

בלנק - לרר מהנדסים בע"מ
מס' חוזה: 542-2
מכניקת קרקע וחניית בסוס
חתימה: סטוטוס

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע

פרויקט: נתניה 542

ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

14.1. שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר

מסמכים אלה.
CONT-5-664
בלנק-לרר - בר מהנדסים בע"מ
סט מנהיגת קרקע והנדסת בטון

תבנית: "עוץ ביסוס קרקע"
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' ישראל
אברהם הנדסה ופיקוח עירונית בע"מ
אברהם הנדסה ופיקוח עירונית בע"מ

המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידיו גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידיו גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

כלי חוזה - ניהול מערכת
מניקט קרקע ותכנון בסוס
010000

תבנית: יועץ ביסוס קרקע
גרסה:

פרויקט: 542 תניה
פ90: בלנק-לר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה ישראל עסקית בע"מ

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחייבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

פרויקט ישראל מגורים בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום: **אפריקה התחדשות עירונית בע"מ**

אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחניסות בטוס

בלנק לרר בר

המתכנן

אני הח"מ, אלחנן פיון עו"ד/ רו"ח מרח' המחוז 26 מאשר כי הי"ה אלחנן פיון הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

תאריך: 9.7.25
 חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: אלחנן פיון, עו"ד
 מ.ר. 9020
 רח' המסגר 26 ת"א 6777679
 טל' 03-6035300

אמירה שראל מעורבים בע"מ

אמירה שראל מעורבים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
 חתימה: סטטוס:

תבנית: "עוץ ביסוס קרקע"
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 בלנק-לרר מהנדסים: פסק:

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי ציבור ככל ויידרש, חניונים ועבודות פיתוח ב**נתניה** - נתניה 542, נתניה 542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/א-26 - מתחם 3 - נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה.

"חווה הפיתוח" - חווה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברהום.

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: **סשה בר**
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חווה זה: **ע"פ הצורך**

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: **ע"פ הצורך**

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחניסות בסוס

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

CONT-5-664 :מס' חווה:
חתימה :סטטוס:

תבנית: "עוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
פסק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח "ב"
שירותי היעוץ

כללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו :

- א. מתן ייעוץ הנדסי ותכנון ביסוס המבנים בהתייחס לממצאי סקר גיאוטכני, הטופוגרפיה הטבעית, מצב עבודות העפר, הקיימות והמתוכננות באזור, סוגי הקרקע ותכונותיהם ההנדסיות, יציבות האתר בשלבי הביצוע ובתקופת קיום המבנים, פעילות היסודות, פעולות גומלין המשלבת מבנים, יסודות, קרקע במשך תקופת קיום המבנים ודרישות המזמין וכן ליווי ביצוע היסודות בפועל.
- ב. ניתוח הקשר ההדדי בין המבנה לקרקע והמלצות למערכת יסודות, תימוך ודיפון, שיפועי חפירה ומילוי חוזר, טיפול בשתיית וביצוע תשתית במגרשים פרטיים, שטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא - הכל בהתאם לאופי המבנים, הפיתוח והקרקע.
- ג. הכנת סקר גיאוטכני לביסוס המבנים, מתן הנחיות והכנת מפרטי ביצוע אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים :
 - (1) קידוחי ניסיון.
 - (2) בדיקות קרקע.
 - (3) קביעת נתונים נדרשים לביסוס.
 - (4) קביעת סוג היסודות, כולל בחינה הנדסית-כלכלית למספר חלופות.
 - (5) טיפול בקרקע.
 - (6) תכנון שיטות הביסוס למבנים השונים בפרויקט, כולל תכנון וליווי בדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות.
 - (7) כל מרכיב שרות אחר הרגיל ומקובל על ידי יועץ קרקע וביסוס בנסיבות הפרויקט.
- ד. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית ת"א.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן :

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח בתכנון מערכות ביסוס ודיפון במגדלים מעל 40 קומות באזורים אורבניים צפופים, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה.

כללי - לר"ב - במסגרת ת"מ
מכניסת קרקע והנדסה בטוח
010000

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
פסק: בלנק-לר מהנדסים

אפרתה ושות' עורכי-דין
© וקסלר ישראל מגורים בע"מ

אפרתה ושות' עורכי-דין
מגורים בע"מ

- ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

- 1.3 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 תכנון הביסוס והדיפון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ז.י.ו. בלבד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופרוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והמתכננים של המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ג. מתן הנחיות תכנון לאדריכל ולמתכננים השונים בנושאי קרקע וביסוס ועיצוב פתרון הבינוי של הפרויקט בכל הנוגע לקרקע וביסוס, לרבות בחינת מספר חלופות. עריכת סקר מוקדם באתר והפצת דו"ח מלווה בתכניות המפרט את ההמלצות.
- ה. הכנת פרוגרמה ואומדן משוער של קידוחי ניסיון, חקירות ובדיקות קרקע כולל בדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות על כל המשתמע מכך (מפרטים, פיקוח, דוחות וכו') ככל ויידרש ע"י המזמין בתיאום עם מתכנני הפתוח והמבנה.
- ה. הכנת תכניות, מפרטים וכתבי כמויות כדרוש לעריכת מכרז בין קבלנים לביצוע חקירות השתית, כולל: קידוחים, בורות ניסיון, חקירות גיאולוגיות, בדיקות קרקע באתר ובמבדקה.
- ו. טיפול בעריכת מסמכי המכרז בין קבלנים, השתתפות בסיור קבלנים, מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים ובקשר למסירת העבודה לקבלן.
- ז. פיקוח עליון והדרכה על ביצוע חקירות השתית, קידוחי הניסיון, בדיקות הקרקע.
- ח. בדיקה ואישור של חשבונות הקבלן המבצע את חקירות השתית ובדיקות הקרקע.
- ט. הפקת דו"ח על בסיס נתוני הסקר הגיאוטכני, הקידוחים, החקירות, בדיקות הקרקע ובדיקות העמסת קרקע דינמיות וסטטיות. בין היתר - CBR השתית, פרמטרים לתכנון קירות תומכים, אפשרויות לניצול החומר המקומי מחפירה

CONT-5-664

מח' חקירה
בלנק - לרר
מכניקת קרקע והנדסת ציוד

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
רסה: 1

פרויקט: נתניה 542

ספק: בלנק-לרר מהנדסים

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אשריף ישראל מגורים בע"מ
אשריף ישראל ושות' עורכי דין בע"מ

לצרכי מילוי, אפיון חומר מילוי מובא, הנחיות לשיפועי עבודות עפר (חפירה/מילוי) זמניים וסופיים, תסבולת הקרקע לביסוס וכו'.

- י. עיבוד וניתוח ממצאי חקירות השתית. מיון מדגמי הקרקע מהקידוחים ותוצאות בדיקות העמסת קרקע הדינמיות והסטטיות.
- יא. הערכת התכונות ההנדסיות של הקרקע והשלכתן על היסודות ושאר חלקי המבנה.
- יב. בחינה וניתוח של החלופות השונות לתכנון השתית, התשתית, היסודות, החפירה, התמוך והדיפון והמילוי החוזר – בתיאום עם מתכנני הפיתוח והמבנה, כולל השתתפות בדיונים.

2.2 תכנון סופי:

- א. ריכוז ומתן מסקנות והמלצות למתכנני הפיתוח והמבנה לקביעת מבנה התשתית, המערכת הקונסטרוקטיבית או אחרת של היסודות ושאר חלקי המבנה המושפעים על ידי היסודות, לקביעת שיפועי חפירה, למערכת התימוך והדיפון ולמילוי חוזר, כפי שיתואמו עם היועץ.
- ב. ייעוץ למתכנן המבנה בהכנת אומדן משוער של ערך היסודות, החפירה, התימוך והדיפון והמילוי החוזר לחלופות השונות.
- ג. תאום התכנון ואישורו מול כל רשויות התכנון והבניה, הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון יועץ.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

2.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת חישובי היציבות והשקיעות של הקרקע.
- ב. הכנת דו"ח קרקע הכולל נתונים חתכים תרשימים הנחיות והמלצות לחישובי היציבות לתכנון וביצוע: עבודות עפר, תשתית דרכים, תשתית לרצפת מרתף תחתון, תמוך, ניקוז, מילוי, תפרים במבנה וכד'.
- ג. בדיקת ההתאמה של תכניות היסודות, החפירה והדיפון להמלצות.
- ד. הכנת נתונים והמלצות בכתב למתכנני המבנה להכנת מפרטים וכתבי כמויות לביצוע התשתית, היסודות, החפירה, הדיפון והמילוי החוזר.
- ה. הכנת תכניות ביסוס אשר יתארו את כל מערכת הביסוס, כולל הנחיות ביסוס בהן יפורטו:

- (1) שיטות הביסוס.
- (2) עומק הביסוס.
- (3) הוראות תכנון וביצוע שתבטחנה פעולה תקינה של היסוד הבודד ומערכת המבנה והיסודות.

ו. בקורת על תכניות הפתוח, החפירה, התמוך והדיפון, התשתית, המילוי והביסוס ועל התכנון הקונסטרוקטיבי של המבנה.

ז. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין קבלנים לבצוע התשתית היסודות, החפירה, התמוך, הדיפון והמילוי החוזר, השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים.

מבנה לרר 542
מבנה לרר 542
מבנה לרר 542

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
אמריקה ישראל מנורים בע"מ

פרויקט: נתניה 542

סוק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ח. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות קבלני החפירה, הדיפון והשלד (ביסוס) לשינויים מוצעים בשיטת הביסוס והדיפון.

2.4 פיקוח עליון על עבודות עפר, תשתיות ביסוס, תמוך ודיפון ומילוי חוזר:

- א. בקרת עבודות עפר ומצעים בעזרת מבדקה שתוזמן על ידי החברה וניתוח שוטף של התוצאות.
- ב. פיקוח עליון על טיב ביצוע עבודות חפירה, תמוך תשתית, מילוי ביסוס וכד' בתיאום עם המתכננים והמנהל.
- ג. פיקוח עליון לבדיקה אם נתוני הקרקע, המתגלים בזמן הביצוע, מתאימים לנתונים שהתקבלו מחקירת השתית. במקרה הצורך התאמות ועדכון הנתונים וההמלצות שנתנו על ידי היועץ לתוצאות הבדיקות והעבודות המתגלות בזמן הביצוע. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה לאחר כל ביקור של היועץ באתר.
- ד. יעוץ הדרכה ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
- ה. מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ו. קבלת העבודות ומתן הסברים למנהל ונציגיו באתר.
- ז. ייעוץ למנהל והשתתפות בבירורים עם קבלנים בקשר לעבודות.
- ח. מעקב אחר ביצוע המבנה והעבודות בסביבתו בכל הקשור לשירותי הייעוץ ומתן הנחיות ופתרונות לבעיות המתעוררות במהלך הביצוע.
- ט. הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
- י. בדיקת החשבונות הסופיים של הקבלנים לעבודות, אם המנהל יבקש זאת, בהסתמך על אישורי הכמויות של המנהל.
- יא. בגמר ביצוע העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פקוח עליון.
- יב. טיפול במעקב שקיעות אם יוחלט לבצע מעקב כזה וכן טיפול בבעיות שקיעות במהלך ביצוע התשתית והמבנה ועד תום תקופת האחריות ומתן חוות דעת לטיפול בסטיות מהשקיעות המותרות.
- יג. עזרה לחברה ככל שיידרש במקרה של בירור תביעות מצד גורמים כלשהם בקשר לסטיות הנובעות משקיעות בקרקע או מכשל בתמוך, לרבות סיוע בפני בתי משפט, הכנת תביעה או כתב הגנה כנגד כל גורם אחראי, בתיאום עם המנהל והיועצים המשפטים של החברה.
- יד. כל שרות נוסף שמקובל לתת במסגרת פיקוח עליון בתחום התמחות היועץ.

3. היועץ מתחייב לשמור במשך 5 שנים לפחת מסיום הפרויקט התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא הייעוץ, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק

בלנק' חלור - ב"מ מהנדסים
מנהל פיקוח והנדסה ביסוס

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע

גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542

פיק: בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-ד"ר

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמודות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.

ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

אגודת ישראל מגורים בע"מ

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לר מהנדסים

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון הביסוס והדיפון תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחניסות בסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של 91,000 ש"ח (במילים תשעים ואחד אלף ש"ח).
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש 03.2025 (העומד על 102 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

בלנק - לרר - ב"ר מהנדסים בע"מ
מבניקת קרקע וחניסות בסוס

אמריקת ישראל מגורים בע"מ
אמריקת החסות עיריית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
 - 1.1 לאחר גמר חקירת התשתית ואשור עבודות שלב זה ע"י המזמין 10%
 - 1.2 לאחר המצאת דו"ח קרקע ראשוני לקליטת הבקשה להיתר 10%
 - 1.3 לאחר העברת המלצות לתכנון מוקדם והמצאת דו"ח קרקע 20%
 - 1.4 לאחר העברת המלצות ובדיקת תכנון מפורט לביצוע 30%
 - 1.5 פיקוח עליון – במהלך עבודות הביסוס ועד גמר שלד מרתפים 15%
 - 1.6 פיקוח עליון – לאחר סיום עבודות הפיתוח וקבלת טופס אכלוס ותעודת גמר 12%
 - 1.7 לאחר סיום עבודות היועץ, קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר 3%
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזז משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ תוך ש-45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

כלנוק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מנכ"ל קרקע וחידושים בסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
מנכ"ל חידושים עירוניים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
חתימה: סטטוס:

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: כלנוק-לרר מהנדסים

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
 בית וגן החזקות בע"מ 516343746

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת **בלנק-לרר-בר מהנדסים** / הפועל בשם חברת **בלנק-לרר-בר מהנדסים** / המספק שירותים לחברת **בלנק-לרר-בר מהנדסים**, *מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי **בלנק-לרר-בר מהנדסים**, המבצעת עבורכם תכנון **ייעוץ ביסוס קרקע** בפרויקט **נתניה 542**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל **בלנק-לרר-בר מהנדסים** עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י **בלנק-לרר-בר מהנדסים**.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
 מנכ"ל קרקע וחניית בסוס
בלנק-לרר-בר מהנדסים

שם: אלכסנדר בר
 ת.ז.: 319214300
 כתובת: הירקון 5 בני ברק

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

***מחק את המיותר**

מס' חוזה: CONT-5-664
 סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שיחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ת התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח ז' כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

מס' תיק: 5-664
מס' תיק: 5-664
מס' תיק: 5-664

תבנית: "עוץ ביטוח קרקע"
גרסה: 1

נתניה 542

בלנק-לרר מהנדסים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש שינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

אפרטה ישראל מגורים בע"מ
אפרטה ישראל מגורים בע"מ

בלנק' לרר: CONT-5-664
מנהל הפרויקט והנציג בשטח

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח "11"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	העיסוק המבוטח:	
מען	מען	מען		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.				

כיסויים									
סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
צד ג'					לתקופה	למקרה*		נח	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000	20,000,000		נח	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000		נח	321 328 327 332-6 חודשים 303 304

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחולדות בסוס

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: "עוץ ביסוס קרקע"
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה הנפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):	
38	
84	
86	
040	
ביטול/שינוי הפוליסה *	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור	
המבטח:	

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

בלנק - לור - בר מהנדסים בע"מ
 מניקת קרקע וחניסות בסוס

מס' חוזה: CONT-5-664
 סטטוס: חתימה

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לור מהנדסים

נספח "ח"רשימת תכניות/דו"חות להנפקה

1. דו"ח קרקע, דיפון וביסוס בליווי חתכים ותרשימים רלוונטיים.
 2. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

כלנוק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
מכניקת קרקע וחנדסת בטוס

אוריאל מנוריס בע"מ
אפריקה ישראל מנוריס בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
סטטוס: חתימה

תבנית: ייעוץ ביסוס קרקע
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
ספק: בלנק-לרר מהנדסים

נספח א'

מזהה אישור: 4727149

תאריך הנפקת האישור 13/07/2025		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ	שם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם בלנק-לרר-בר מהנדסים בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר:	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר:
ת.ז./ח.פ. 520034760	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ. 511832230	העיסוק המבוטח: מהנדס	
מען יוני נתניהו 1 ג אור יהודה מיקוד: 6037601	מען	מען הירקון / 5 בני ברק 5120125		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה				

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	867202252124	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/12/2024	30/11/2025	2,000,000	2,000,000	₪ 309,307,302 328,315
אחריות מקצועית	867202252124	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/12/2024	30/11/2025	2,000,000	2,000,000	₪ 321,303,301 6-332,328,327 תודשים
תאריך רטרו: 01/08/1976							

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):
038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה, 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

תאריך הנפקת האישור 14/07/2025

אסמכתא: 000076178

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה ועיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ /או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט ת.ז.נ.פ. 00520034760 מען דואר נתניהו יונה 1 אור יהודה 0060376	שם ת.ז.נ.פ. מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:	שם בלנק-לרר-בר מהנדסים בע"מ ת.ז.נ.פ. 00511832230 מען הארד 7 תל אביב - יפו 0069710	אופי העסקה: ○ נדל"ן ○ שירותים ○ אספקת מוצרים ⊗ אחר: ייעוץ תכנון-קרקע ובי מגורים עיסוק המבוטח שירותי משרד ומזכירות	○ משכיר ○ שוכר ○ זכיון ○ קבלן הביצוע ○ קבלני משנה ⊗ מזמין שירותים ○ מזמין מוצרים ○ אחר:

סוג ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח מהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה		
צד ג' למקרה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2024	30/11/2025		2,000,000	₪	0329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' 0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים וקבלני משנה 0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבוטח של מבקש אישור 0322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
צד ג' לתקופה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת פסגה 9/2017	01/12/2024	30/11/2025	2,000,000		₪	0329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג' 0302 אחריות צולבת 0307 הרחב צד ג' - קבלנים וקבלני משנה 0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0321 מבוטח נוסף - בגין מעשי או מחדלי המבוטח 0315 כיסוי לתביעות המל"ל 0328 ראשוניות-המבוטח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבוטח של מבקש אישור 0322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

הפניקס השקעות, ביטוח ופיננסים

קבלת קהל וייעוץ מראש
רח' רחבעם זאבי 2,
נבעת שמואל

משרד ראשי
רח' דרך השלום 53,
בבעתים 5345433

לביורים עם נציג
info@fnx.co.il
03-7332222 | *3455

WhatsApp
054-9893455

פניות למוקד שירות
בצ'אט ומידע אישי
www.fnx.co.il

שליחת מסמכים
כלליים
info@fnx.co.il

שליחת מסמכים חיסכון
אחרי טווח ובריאות
F1@fnx.co.il | פקס: 03-7337986

הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס פנסיה ונמל בע"מ

חבות מעבידים לעובד למקרה ולתקופה	24-015-063-0093962	פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת פסגה 4/2017	01/12/2024	30/11/2025	20,000,000	20,000,000	ש	0309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 0350 הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים 0319 מבטוח נוסף - היה ויוחשב כמעבידים של מי מעובדי המבטוח 0328 ראשוניות-המבטוח מוותר על כל דרישה/טענה מכל מבטוח של מבקש אישור
--	--------------------	---	------------	------------	------------	------------	---	---

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת
בנספח ג' מכפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

00038	יועצים/מתכננים
00040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 060 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

הפניקס השקעות, ביטוח ופיננסים

קבלת קהל וניהול מראשי
רח' רחבעם זאבי 2,
נבשת שמואל

משרד ראשי
רח' דרך השלום 53,
נבעתים 5345433

לברורים עם נציג
info@fnx.co.il
03-7332222 | *3455

WhatsApp
054-9893455

פניות למוקד שירות
בציאת ומידע אישי
www.fnx.co.il

שליחת מסמכים
כלליים
info@fnx.co.il

שליחת מסמכים חיסכון
ארוך טווח ובריאות
03-7337986 | פקס: F1@fnx.co.il

הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
 בית וגג החזקות בע"מ 516343746
 (המזמין)

אני הח"מ בלנק-לרר-בר מהנדסים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 בקשר עם יעוץ
 ביסוס וקרקע, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם
 לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

בלנק-לרר-בר מהנדסים

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
 מכניקת קרקע וחנדסת ביסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "י"

מס' חוזה: CONT-5-664
 סטטוס: חתימה

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 557270725
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 514639525
 בית וגן החזקות בע"מ 516343746

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

דוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
 עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כראות ובהתאם לחשבונית נכונה ומתאימה.

דוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

בלנק-לרר-בר מהנדסים

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/ר"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם
 בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/ר"ח: _____

בלנק - לרר - בר מהנדסים בע"מ
 מכניקת קרקע וחנדסות בסוס

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-664
 חתימה: סטטוס:

תבנית: יעוץ ביסוס קרקע
 גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542
 ספק: בלנק-לרר מהנדסים

תאריך: 06/04/2025

לכבוד:
בלוק לור בר

שלום רב,

הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא קרקע וביטוס
פרויקט נתניה 542

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא קרקע וביטוס התקבלה.
2. שכר טרחה:
 - 2.1. בגין מלוא שירותי היעוץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 91,000 ₪.
 - 2.2. המחירים יחיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הזמנת עבודה זו
3. שלבי תשלום:

10%	א. לאחר גמר חקירת התשתית ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין
10%	ב. לאחר המצאת דו"ח קרקע ראשוני לקליטת הבקשה לחיתוך
20%	ג. לאחר העברת המלצות לתכנון מוקדם והמצאת דו"ח קרקע
30%	ד. לאחר העברת המלצות ובדיקת תכנון מפורט לביצוע
15%	ה. פיקוח עליון - במהלך עבודות הביטוס ועד גמר שלד מרתפים
12%	ו. פיקוח עליון - לאחר סיום עבודות הפיתוח וקבלת טופס אכלוס ותעודת גמר
3%	ז. לאחר סיום עבודות היעוץ, קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
5. מובחר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי החתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם חתקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. הודעה זו אינה מחוזה הצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לחל מו"מ מקביל עם מי מהמציעים.
8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות הוצהיבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל ההודעה ואו לא לקבל את הצעת המתכנן ואו להנפיק הודעה חדשה ומתוקנת ואו לפסול את ההצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו הסתייגויות ואו תיקונים ואו אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ואו תנאי החוזה.
9. התשלום יבוצע בהתאם לחלוקה בין השותפים.

בלוק - לור - בר מהנדסים בע"מ
מבניית קרקע וביטוס

חתימת המתכנן

516342746

אשרה להחלטה
אשרה להחלטה

חתימת המזמין

